



Data da Sessão: 12/03/2020
Pauta: 125

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0000514-74.2018.4.01.4100/RO

RELATOR: JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: ANTONIO ELINALDO TEIXEIRA

VOTO

Cuida-se de incidente de uniformização interposto pela União, no qual se discute se o recebimento, pelo agente de segurança do Poder Judiciário, da gratificação de atividade de segurança - GAS seria base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária do servidor público.

O acórdão recorrido manteve a sentença de procedência pelos próprios fundamentos, determinando a sua exclusão da base de cálculo da contribuição, sob o argumento de que a gratificação é similar à natureza jurídica dos cargos e funções comissionadas, as quais gozam de isenção no art. 4º, §1º, inciso VIII, da Lei 10.887/04. Nesse sentido foram suas razões:

De fato, ao meu sentir, a GAS – Gratificação de Agente de Segurança detém simetria jurídica com a função comissionada e com o cargo em comissão, porquanto a lei vedou a sua percepção cumulativa com as rubricas evocadas. Daí porque a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre a rubrica, à luz do disposto na Lei 10.887, art. 4º, § 1º, VIII:

Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade da base de contribuição. (Vide Emenda Constitucional nº 47, de 2005) § 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.

Oportuno compulsar os fundamentos da sentença, cujos fundamentos adoto como razão de decidir: No mérito, sobre a matéria, o STF já entendeu que, de fato, não deve haver incidência de contribuição previdenciária sobre rubricas que o servidor não levará para a inatividade. É o que se vê no RE 463348/PR, publicado no DJ do dia 07.04.2006, Relator Ministro Sepúlveda Pertence e no AI-AgR 603537/DF, publicado no DJ do dia 30.03.2007, Relator Ministro Eros Grau, com as seguintes ementas: EMENTA: Servidor público: contribuição previdenciária: não incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função ou cargo comissionados (CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e artigo 195, § 5º; L. 9.527, de 10.12.97)” “EMENTA:

0000514-74.2018.4.01.4100

900000107170 .V9 ANR.TNU© ANR.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Agravo regimental a que se nega provimento. Posta a questão nesses termos, adoto a orientação da Suprema Corte, com vista à efetividade da prestação jurisdicional e para se evitar o dispêndio inútil de energia processual.

Essa linha de pensamento escuda-se na necessária proporção dos proventos da aposentadoria com a remuneração do cargo efetivo percebido pelo servidor, excluindo-se as parcelas não suscetíveis de percepção na inatividade. No caso, a Lei nº 11.416/2006, em seu art. 17, instituiu a Gratificação de Atividade de Segurança, devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, cargos esses que recebem a identificação de inspetor e agente de segurança judiciária. O art. 17, §2º, da Lei nº 11.416/2006 dispõe sobre a impossibilidade de pagamento da gratificação de agente de segurança ao servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão, vejamos: Art. 17. Fica instituída a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, devida exclusivamente aos ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário referidos no § 2o do art. 4o desta Lei. [...] § 2o É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. (Grifei) Nesse sentido, está claro que a Gratificação em questão guarda simetria jurídica com a função comissionada e com o cargo em comissão, porquanto a lei vedou a sua percepção cumulativa com tais rubricas. Trata-se, nos termos legais, de parcela paga em razão do cometimento de atribuições específicas, propter laborem, ligadas às atividades de segurança e, portanto, de fruição condicionada ao efetivo exercício daquelas atividades.

Houve interposição de embargos pela União, vindo a turma de origem a complementar suas razões invocando recente julgado do STF:

Em que pese a combatividade da parte recorrente, o caso é de conhecimento do recurso e, em seu mérito, de rejeição da tese. A tese objeto da presente demanda já foi, inclusive, apreciada pelo STF. No recurso Extraordinário 593068 o colegiado considerou que a contribuição previdenciária do servidor não deve incidir sobre aquilo que não é incorporado à sua aposentadoria. Ao adotar essa postura a corte constitucional afasta a tese de que o art. 40 exige do servidor público uma solidariedade a ponto de sustentar o sistema com contribuições incidentes sobre verbas que não integrarão seus proventos de aposentadoria.

Diante desse cenário, a União ingressou com o pedido de uniformização invocando contrariedade do julgado com paradigmas de turmas recursais de diversas regiões, citando e juntando o teor com o recurso nos seguintes casos:

O acórdão recorrido, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, divergiu frontalmente de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, proferido no Recurso Inominado 0515540-16.2016.4.05.8400, rel. Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos, julgado em 19 de abril de 2017. Vejamos a ementa do acórdão:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PSS). TRIBUTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO DE OPÇÃO. VERIFICAÇÃO DE BASE IMPONÍVEL. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO,



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES ESTABELECIDAS EM LEI, OS ADICIONAIS DE CARÁTER INDIVIDUAL OU QUAISQUER OUTRAS VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA. TRIBUTAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO”.

No mesmo sentido, tem-se o Recurso Inominado 0002265-56.2014.4.03.6113, rel. Juíza Federal Lin Pei Jeng, julgado pela Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3º Região em 13 de maio de 2016; e o Recurso Inominado 0041369- 04.2008.4.01.3500, rel. Juiz Federal Emilson da Silva Nery, julgado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás em 31 de agosto de 2012.

De fato, a recorrente invoca no seu arrazoadado dispositivos da Constituição e os princípios da solidariedade, separação dos poderes e legalidade, os quais, por si só e diretamente, não seriam passíveis de análise nesta Corte. A propósito, a recente Súmula 86: “*Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que ainda não tenha sido definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sua jurisprudência dominante*”.

No contexto, o STF decidiu o RE 593068, no qual fixou a tese n. 163 de sua repercussão geral: “*não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade*”.

Com efeito, o julgado não apreciou diretamente as questões relacionadas à gratificação de atividade de segurança, notadamente se o seu pagamento repercute ou não no benefício previdenciário do servidor, matéria que, para seu deslinde, desafia a interpretação da legislação infraconstitucional e, por tal razão, consiste em questão reflexa constitucional. Nesse sentido o próprio STF julgou:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Gratificação de Atividade de Segurança (GAS). Extensão aos servidores inativos. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 955173 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2017 PUBLIC 24-03-2017)

Portanto, não se trata mais de questão constitucional, nem se discutindo a respeito dos princípios invocados pela recorrente no seu arrazoadado, já que a matéria de índole constitucional foi dirimida na tese do tema 163 citada. Desse modo, se a verba recebida pelo servidor não incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não poderá ela sofrer a incidência de contribuição previdenciária.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Desse modo, a questão que se desdobra no presente incidente diz respeito ao fato de ser ou não incorporável aos proventos do servidor a gratificação de atividade de segurança - GAS, onde ocorreu divergência de interpretação entre o julgado recorrido e os paradigmas apresentados. Para tanto, será necessário interpretar as Leis 10.887/04, 11.416/06 e a Portaria Conjunta n. 1/2007 do Conselho Nacional de Justiça, fazendo o devido cotejo com a tese do tema 163 do STF.

Diante da multiplicidade de recursos versando sobre tal tema, bem assim da sensibilidade de seus efeitos em vasta quantidade de servidores públicos, acolho a sugestão da Presidência para conversão em representativo de controvérsia. Defino para debate o seguinte tema: **(i) se a gratificação de atividade de segurança - GAS é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público que a receba; e (ii) se o seu pagamento é base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária do regime próprio.**

Posto isso, voto por CONHECER DO INCIDENTE e convertê-lo em representativo de controvérsia, cumprindo à Secretaria os demais atos regimentais.

Documento eletrônico assinado por **ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000107170v9** e do código CRC **b651e28b**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

Data e Hora: 16/03/2020, às 19:15:48

0000514-74.2018.4.01.4100

900000107170.V9 ANR.TNU© ANR.TNU



Data da Sessão: 12/03/2020
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0000514-74.2018.4.01.4100/RO

RELATOR: JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: ANTONIO ELINALDO TEIXEIRA

EMENTA

CONVERSÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS. DEBATE SOBRE SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR E SE, EM CONSEQUÊNCIA, HAVERIA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISCUSSÃO DO TEMA: **(I) SE A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS É INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO QUE A RECEBA; E (II) SE O SEU PAGAMENTO É BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO.** CONHECIDO E CONVERTIDO.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER DO INCIDENTE e convertê-lo em representativo de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: (i) se a gratificação de atividade de segurança - GAS é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público que a receba; e (ii) se o seu pagamento é base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária do regime próprio.

Brasília, 12 de março de 2020.

Documento eletrônico assinado por **ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000107171v3** e do código CRC **2ad06242**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES
Data e Hora: 16/03/2020, às 19:15:48

0000514-74.2018.4.01.4100

900000107171.V3 ANR.TNU© VCL.TNU